

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1088/2533

นายไช้ แซ่ตั้ง

โจทก์

บริษัทธำรงพัฒนาการ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทธำรงพัฒนาการ จำกัด ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด ที่

3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 176)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้โจทก์
เป็นเงิน 422,000 บาท

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 170,169)

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ขอตูเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 133)ไม่ปรากฏคำ
สั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 3 หรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 3 หรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พินิจ ฉิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>